

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 983/2532 นาย สานิต กุลวิทย์นราภรณ์ กับพวก

โจทก์

นาย ธง ชัย พันธุ์ภาไพ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 107, มาตรา 1299

ห้องแถวพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินของ พ.ตั้งแต่ก่อนจำเลยที่ 2 แต่งงานกับ พ.จึงตกเป็นส่วนควบกับที่ดินดังกล่าวเมื่อพ.ตาย ย.บ.และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทได้ยื่นคำขอรับมรดกที่ดินแปลงนี้ของ พ.จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของพ.ก็ไม่คัดค้านพฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 เช่นนี้แสดงว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมยกที่ดินให้ ย.บ.และจำเลยที่ 1 แล้ว เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ตามคำขอรับมรดก ย.บ.และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ห้องแถวพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบกับที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลทั้งสามด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคสอง โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนรับมรดกห้องแถวพิพาทอีกแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ไปแบ่งแยกที่ดินกรรมสิทธิ์รวมพร้อมห้องแถวพิพาทเป็นของโจทก์ ขนย้ายออกจากห้องแถวพิพาทแล้วส่งมอบห้องแถวกับที่ดินให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองรื้อห้องแถวอีกห้องหนึ่งออกจากที่ดินส่วนของโจทก์ และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับให้ใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดิน

พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 ไม่อาจแบ่งแยกได้ ห้องแถวพิพาทปลูก
อยู่ในที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 2 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่ โจทก์ทำสัญญาซื้อ
ขายห้องแถวฉ้อฉลจำเลย และจำเลยที่ 2 บอกล้างแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาทให้โจทก์ 2 ใน 3 ส่วน
ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ ๆ เป็นส่วนของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่า
เสียหายที่เกี่ยวกับที่ดินที่เป็นส่วนของโจทก์ให้แก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 100 บาท
นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เป็นส่วนของโจทก์ทั้งสอง
คำขออื่นให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้ง
สอง 2 ใน 3 ส่วน และห้องแถว 1 ห้อง หากตกลงแบ่งกันไม่ได้ก็ให้ขายทอดตลาด
ที่ดินทั้งแปลงพร้อมห้องแถวทั้งสามห้องไปพร้อมกัน โดยคำนวณราคาห้องแถว 3
ห้อง ตั้งแยกไว้ก่อน หากกำหนดราคากันเองไม่ได้ก็ให้ศาลชั้นต้นกำหนดราคาให้ เมื่อ
ขายทอดตลาดแล้ว ให้แบ่งเงินค่าที่ดินและห้องแถวให้แก่เจ้าของรวมตามส่วนของ
ตน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ตำบลโพธาราม อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี และบนที่ดินดังกล่าวมีห้องแถวเลขที่ 375, 377 และ 379
ปลูกอยู่ จำเลยที่ 2 เป็นมารดาของนายยินดี นายบุญชัยและจำเลยที่ 1 มีปัญหามาสู่
การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่าห้องแถวพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2 หรือไม่ ทาง
พิจารณาโจทก์ทั้งสองนำสืบว่า นายยินดี พันธุ์ภาไพ และนายบุญชัย พันธุ์ภาไพ ได้
ขายฝากที่ดินส่วนหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดิน เอกสารหมาย
จ.1 เนื้อที่ประมาณ 20 ตารางวาและนายบุญชัย ได้ขายฝากห้องพิพาทเลขที่ 377 ให้
แก่นางอาภรณ์ บุญศิริ นายยินดีและนายบุญชัยไม่ได้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินและ

ห้องแถวพิพาทเลขที่ 377 จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางอาภรณ์ ต่อมานางอาภรณ์ได้ขายที่ดินพร้อมห้องแถวพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสองตามเอกสารหมายเลข 1 จ.2

จำเลยทั้งสองนำสืบว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 เป็นของนายเพียวเล้งหรือมังกร เมื่อนายเพียวเล้งและจำเลยที่ 2 แต่งงานกัน นายเพียวเล้งและจำเลยที่ 2 ได้ปลูกห้องแถวเลขที่ 375, 377 และ 379 ลงบนที่ดินดังกล่าว ต่อมานายเพียวเล้งได้ยกห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 เมื่อนายเพียวเล้งตาย กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวตกให้แก่จำเลยที่ 1 นายยินดีและนายบุญชัย ตามเอกสารหมายเลข 3, 4 ส่วนห้องแถวดังกล่าวยังคงเป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 อาศัยอยู่ที่ห้องแถวเลขที่ 375 สำหรับห้องแถวเลขที่ 379 จำเลยที่ 2 ให้ผู้อื่นเช่า

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 เบิกความว่า ห้องแถวพิพาทจำเลยที่ 2 กับนายเพียวเล้งร่วมกันปลูก แต่จำเลยที่ 2 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า เมื่อจำเลยที่ 2 แต่งงานกับนายเพียวเล้ง จำเลยที่ 2 ไปอยู่ที่ห้องแถวนายเพียวเล้งซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินพิพาทนี้ เห็นว่า จำเลยที่ 2 เบิกความแตกต่างกัน และไม่มีพยานอื่นสนับสนุน คำเบิกความของจำเลยที่ 2 ไม่มีน้ำหนักฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และนายเพียวเล้งร่วมกันปลูกห้องแถวพิพาทศาลฎีกาเชื่อว่าห้องแถวพิพาทปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ก่อนจำเลยที่ 2 แต่งงานกับนายเพียวเล้ง และห้องแถวพิพาทปลูกเพื่ออยู่อาศัย จึงเป็นทรัพย์สินส่วนควบกับที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคแรก เมื่อนายเพียวเล้งตาย นายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทได้ไปยื่นคำขอรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 12386 ของนายเพียวเล้งจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของนายเพียวเล้งก็ไม่คัดค้าน พฤติการณ์ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวแสดงว่าจำเลยที่ 2 ยินยอมยกที่ดินให้นายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ตามคำขอรับมรดกนายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่

12386ห้องแถวพิพาทซึ่งเป็นส่วนควบที่ดินจึงตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนายยินดี นายบุญชัย และจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ห้องแถวพิพาทปลูกอยู่ตาม มาตรา 107 วรรคสอง นายยินดีนายบุญชัย และจำเลยที่ 1 หากจำต้องจดทะเบียนรับ มรดกห้องแถวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ต้องด้วยความ เห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>